

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
7691/2538

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีพูนทรัพย์นครปฐม  
นาย มนัส น้อยตัน

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

เดิมผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกคันของกลางได้ให้ส.เช่าซื้อต่อมาส.ผิดสัญญาผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแต่ยังไม่ได้รับรถยนต์คืนในระหว่างนั้นจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของส. นำรถยนต์ไปกระทำความผิดจึงถูกจับดำเนินคดีแต่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับรถยนต์คันของกลางผู้ร้องได้รับรถยนต์คืนจากส. แล้วนำไปขายให้ว. ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขรับรถยนต์คันของกลางผู้ร้องจึงมาร้องขอคืนรถยนต์คันของกลางดังนี้ขณะที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางดังนี้ขณะที่ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางผู้ร้องได้ขายรถยนต์ให้แก้ว.ไปแล้วผู้ร้องจึงมิได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของรถยนต์คันของกลางในขณะที่ยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์คันของกลาง

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน 15 วันเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ส่วนคำขอให้รับรถยนต์

บรรทุกันหมายเลขทะเบียน 80 - 1547 สมุทรสงคราม ของกลางไม่มีเหตุสมควร ให้ริบ จึงยกคำขอในส่วนนี้ โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบรณต์คันของกลางศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบรณต์คันของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รณต์คันบรรทุกันหมายเลข ทะเบียน 80 - 1547 สมุทรสงคราม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 สั่งริบผู้ร้องมิได้รู้เห็น เป็นใจในการกระทำความผิดขอให้สั่งคืนแก่ผู้ร้อง

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์รณต์คันของกลางและผู้ร้องรู้ เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางใต้สวนผู้ร้องนำสืบว่า ผู้ร้องมีวัตถุประสงค์ในการให้เช่า ชื่อรณต์คัน ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รณต์คันบรรทุกันหมายเลขทะเบียน 80 - 1547สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2528 นายสำรวย เทียงตรง ได้ทำ สัญญาเช่าซื้อไปจากผู้ร้อง หลังจากทำสัญญาเช่าซื้อนายสำรวยได้นำรณต์คันดังกล่าวใช้ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วขาดส่งค่าเช่าซื้อ ผู้ร้องจึงได้บอกเลิกสัญญา แต่ผู้ร้องยัง ไม่ได้รับรณต์คันจากนายสำรวยจนกระทั่งนายมนัส น้อยตัน จำเลย ซึ่งเป็นลูกจ้าง ของนายสำรวยนำรณต์คันนั้นไปบรรทุกของหนักเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจน

ถูกดำเนินคดี และถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย ส่วนรถยนต์คันของกลางศาล  
ชั้นต้นสั่งไม่ริบ ผู้ร้องไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดของจำเลย ต่อมานาย  
สำรวยได้นำหลักฐานการเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันของกลางไปติดต่อขอรับรถคืน  
จากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด พนักงานสอบสวนได้มอบ  
รถยนต์คันของกลางให้นายสำรวยเป็นผู้เก็บรักษาไว้ชั่วคราว ผู้ร้องได้รับรถยนต์คัน  
ของกลางคืนจากนายสำรวยและได้ขายให้แก่นางวันดี ขัตติยากรเจริญ ไปแล้วตั้งแต  
วันที่7 ธันวาคม 2532

โจทก์นำสืบว่า รถยนต์บรรทุกคันของกลางจดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  
2528 โดยมีนายสำรวย เทียงตรง เป็นผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ร้องเป็นผู้ถือ  
กรรมสิทธิ์ ต่อมาวันที่ 7 ธันวาคม 2532 ผู้ร้องจึงมิได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงดังกล่าวให้  
แก่นางวันดี ขัตติยากรเจริญ และมีการแจ้งย้ายของรถยนต์คันของกลางในขณะที่ยื่น  
คำร้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืน  
รถยนต์คันของกลางอีกต่อไปที่ศาลล่างทั้งสองยกคำร้องของผู้ร้องเสียนั้นชอบแล้ว  
ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นามยิ้มแยม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น